OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR, AĞ VE BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından sağlanan bilgisayar ağının, Web sayfaları altyapısının, bilişim sistemlerinin ve bu sistemlerle bütünleşen veya bağımsız çalışan, üniversiteye ait veri depolama ortamlarında veya hizmet sağlayıcı firmaların bulut ortamında muhafaza edilen her türlü bilgi sistem ve teknolojileri ve ilişkili kaynaklarının kullanımına ilişkin esasları Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili yasalarına ve TÜBİTAK ULAKBİM'in ilgili politikalarına uygun olarak belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Üniversite bünyesindeki bütün akademik, idari ve teknik birimlerde çalışan personel ve öğrenciler ile kendilerine herhangi bir nedenle geçici ve/veya kısıtlı olarak bilişim kaynaklarını kullanma yetkileri verilen paydaş ve konukların üniversiteye ait tüm birimlerde kullandıkları her türlü bilişim ve iletişim araçları ile gerçekleştirdikleri faaliyetleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönerge; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun , İkinci Kısım (Kişilere Karşı Suçlar), Dokuzuncu Bölüm, Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (132, 133, 135, 135, 136, 137, 138,139,140) Üçüncü Kısım (Topluma Karşı Suçlar), Onuncu Bölümünde (Bilişim Alanında Suçlar) 243, 244, 245, 246 maddeleri, 5070 sayılı "Elektronik İmza Kanunu ve 5651 sayılı "Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun", ile 2547 sayılı kanunun 12.maddesinden ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na dayalı olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen:

a) **Rektörlük:** OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

b) **Üniversite:** OSTİM Teknik Üniversitesi'ni

c) **BYDB :** OSTİM Teknik Üniversitesi Bilgi Yönetim Daire Başkanlığını,

ç) **Kurumsal Bilgi Üst Yöneticisi (CIO)** : OSTİM Teknik Üniversitesi genelinde bilişim ve bilgi yönetimi hususlarına danışmanlık hizmeti sunan Rektör Danışmanını

d) **OSTİM Teknik Üniversitesi Bilişim Kaynakları:** Mülkiyet hakları OSTİM Teknik Üniversitesi ' ne ait olan, OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından lisanslanan/kiralanan ya da OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından kullanım hakkına sahip olunan her türlü bilgisayar/bilgisayar ağı, bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılımı, veya OSTİM Teknik Üniversitesine ait olduğu halde hizmet sağlayıcı firmaların bulut ortamında muhafaza edilen her türlü bilgi sistem ve teknolojileri ve hizmetlerin tümünü,

e) **Kullanıma Sunan Birimler:** Bilişim hizmetlerinin kesiksiz gerçekleşmesinden doğrudan sorumlu olan BYDB, Bilişim Kaynaklarını kullanıma sunan akademik birimler (rektörlük ve rektörlük özel kalem müdürlüğü, rektör yardımcılıkları, fakülteler, enstitüler, meslek yüksekokulu, yabancı diller bölümü, ortak dersler koordinatörlüğü, uygulama ofisleri, araştırma ve uygulama merkezleri), genel sekreterlik ve bünyesindeki idari birimleri (daire başkanlıkları, müdürlükler),

f) **Kullanıcı:** OSTİM Teknik Üniversitesi Bilişim kaynaklarını eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve hizmet faaliyetleri çerçevesinde kullanan OSTİM Teknik Üniversitesi'nin idari yapısı içinde yer alan birimlerde akademik ve idari görevlerde bulunan kadrolu, kısmi süreli personel ile OSTİM Teknik Üniversitesi'nde öğrenim hayatını sürdürmekte olan tüm ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri ile bilişim kaynaklarını sürekli, veya geçici olarak kullanma yetkisi verilen tüm paydaşları,

g) **Bilişim destek hizmeti**: OSTİM Teknik Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kurulumu, geliştirilmesi, kullanıma sunumu, bakımı, onarımı ve diğer teknik destekler ile Rektörlükçe belirlenen yetki ve sorumluluk düzeylerinde Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve bilişim kaynaklarında sunulan içerikten sorumlu olan Kullanıma Sunan Birimlerce yerine getirilen hizmetleri,

ğ) **Kullanıcı hesabı**: OSTİM Teknik Üniversitesi sunucuları üzerinde Bilişim kaynaklarını kullanmak üzere kendilerine tahsis edilen "kullanıcı kodu/Şifre" ikilisi.

h) **Sunucu:** OSTİM Teknik Üniversitesi üzerinde bir program veya bir bilgiyi farklı kullanıcılara/sistemlere paylaştıran/dağıtan donanım ve yazılımı

ı) **İş takip yazılımı:** BYDB fonksiyonel sorumluluk sahaları ile ilişkili arıza, sorun ve ihtiyaç taleplerinin kayıt altına alındığı ve ilgili teknik birime siparişi ileten İnternet tabanlı sistem.
İfade eder.

Bilişim Kaynakları Kullanım Esasları

MADDE 5- (1) OSTİM Teknik Üniversitesi Bilişim Kaynakları; eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve kültürel bilginin yayılması amaçları ile kullanılmalıdır.

a) Bilişim kaynakları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, Üniversitemiz Yönetmelik ve Yönergelerine aykırı faaliyetlerde kullanılamaz.

b) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin (ULAKBİM) ağ yönetim birimi olan Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) tarafından yürürlüğe konulan "Kabul Edilebilir Kullanım Politikası Sözleşmesi" ne aykırı davranamaz.

c) Bilişim Kaynaklarının herhangi bir amaçla kullanım hakkı Rektörlüğe aittir; Rektörlükçe onay verilmeden gerçek veya tüzel kişilere verilemez.

ç) Bilişim Kaynaklarının kullanımında güvenlik ihlali durumlara ve girişimlere ilişkin bilgilerin tutulması ve kullanıcı kimlik belirlemeleri için yetkili birimlerce gerekli düzenlemeler yapılır.

d) Bilişim Kaynaklarının kullanıma sunumu ve kullanımı, bu kaynakların kullanım amaçları çerçevesinde yapılır; kullanım amaçları tüm kullanıcılara açık bir biçimde bildirilir, kaynakların kullanım yeri ve konumu bu kaynakları kullanıma sunan birimlerin yöneticilerinden yetki ve olur alınmadan değiştirilemez.

e) Bilişim Kaynakları genel ahlak kurallarına aykırı, kişilerin ve kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal edici, başkalarının veri ve bilgilerini tahrip edici, kişisel bilgilere tecavüz edici, iftira edici ve karalayıcı, kişi ve kurumların çalışmalarını bozucu, istem dışında ileti (SPAM) gönderici biçimde kullanılamaz, üzerinde bu nitelikte materyal üretilemez ve barındırılamaz.

Bilişim Kaynakları Kullanımına İlişkin Yetki ve Sorumluluklar

Kullanıcı Hak ve Sorumlulukları

MADDE 6- (1) Kullanıcılar; OSTİM Teknik Üniversitesi bilişim kaynaklarını Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, yasalara bağlı yönetmeliklere uygun, yetkileri dâhilinde kullanma hakkına sahiptir.

a) Kullanıcı, hizmet hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin özel ve gizli şifresini ve kullanıcı adını ve/veya kodunu başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi dahi olsa derhal değiştireceğini kabul eder, bu kaynakların kullanım amacı dışında üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek idari ve yasal sonuçlardan sorumludur.

b) OSTİM Teknik Üniversitesi kullanıcıları, OSTİM Teknik Üniversitesi sunucuları üzerinde kendilerine tahsis edilen "Kullanıcı Kodu/Şifre" ikilisi ve/veya IP (Internet Protocol) adresi kullanılarak gerçekleştirdikleri her türlü etkinlikten, OSTİM Teknik Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını kullanarak oluşturdukları ve/veya kendilerine tahsis edilen OSTİM Teknik Üniversitesi Bilişim Kaynağı üzerinde bulundurdukları her türlü materyalin (yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge) içeriğinden, kaynağın kullanımı hakkında yetkili makamlar tarafından talep edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesinden, ilgili kaynağın (Lisans dahil) kullanım kurallarına, Üniversite Yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve yasal mevzuata karşı birebir kendileri sorumludur.

c) Kullanıcılar, e-posta hesabını ticari, siyasi, dini, etnik ve kâr amaçlı olarak kullanamaz. Çok sayıda kullanıcıya, izinsiz olarak toplu halde reklam, tanıtım, duyuru vb. amaçlı e-posta gönderemez. Bilimsel, akademik ve idari iş süreçlerine uygun toplu duyurular ise Rektörlüğün iznine tabidir.

ç) Kullanıcılar, e-posta hesabını ticari, siyasi, dini, etnik ve kâr amaçlı olarak kullanamaz. Çok sayıda kullanıcıya, izinsiz olarak toplu halde reklam, tanıtım, duyuru vb. amaçlı e-posta gönderemez. Bilimsel, akademik ve idari iş süreçlerine uygun toplu duyurular için Rektörlükten izin alınmalıdır.

d) Kullanıcılar, Üniversite'ye ve/veya şahsa ait taşınabilir, masaüstü bilgisayarlar ve veri depolama cihazlarında, hukuki açıdan suç teşkil edecek veya bilgisayar ve ağ güvenliğini ihlal edecek veya zarar verecek belge, yazılım ve materyal bulunduramazlar.

Kullanıma Sunan Birimlerin Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7- (1) OSTİM Teknik Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının kullanıma sunulmasında görev yetki ve sorumlulukları olanlar Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve **Madde: 4-e'de** belirtilen birimlerin yöneticileridir. Bunlar Rektörlük tarafından belirlenen stratejiler, hedefler ve kararlar doğrultusunda Bilişim Kaynaklarının planlanması, temini, dağıtımı, kullanımı, bakım-onarım ve destek hizmetleri verilmesi, açık erişim ve benzeri konularda teknik ve idari etkileşim ve iş birliği içerisinde hareket ederek Bilişim Kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanımını sağlarlar. Madde 4-e de belirtilen birimler BYDB'den Bilişim destek ve Kurumsal Bilgi Üst Yöneticisinden danışmanlık hizmeti alırlar.

MADDE 8– (1) Fakülte, enstitü, yüksekokul, birim, bölüm, kulüp, topluluk, merkez ve ofisler ve/veya kişiler kendi adlarına oluşturulan web sayfalarının içeriğinden, bunların dışında kişisel olmayan ve resmi yazı ile BYDB'den talep edilen web sayfası içeriklerinden talep eden birim yöneticisi sorumludur.

MADDE 9- (1) OSTİM Teknik Üniversitesi kaynaklarını kullanıma sunan bölüm veya birimler kendi kaynaklarının kullanımı ile ilgili giriş ve çıkış trafiğinden sorumludurlar. Bu amaçla gerekli her türlü bilgilendirme, esaslara uyulmayan durumları ve esaslara uymayan kullanıcıları ve kişileri belirleme, ilgili yaptırımları uygulama işlerini BYDB'nın teknik desteği ve iş birliğini de alarak yürütme sorumluluğunu taşırlar.

MADDE 10- (1) BYDB'nın bilgisi dışında hiçbir birim, kendi bünyesinde tek bir bilgisayar arkasında IP çoğaltma işlemi yaparak, birçok makineyi bu bilgisayar üzerinden internete çıkaramaz ve bilgisayarlarına BYDB'nın belirlediği IP grupları dışında IP atayamaz.

MADDE 11- (1) Birim ve kullanıcılar; BYDB'nın binalarda kurduğu kablolama sistemi, ağ erişim cihazları ve diğer teçhizat üzerinde yazılım veya donanım düzeyinde değişiklikler yapamazlar. Gereklilik durumunda BYDB ile irtibata geçilir. Aksi durumda sorumluluk Birim ve/veya kullanıcıya aittir.

MADDE 12- (1) Üniversite Bilişim Kaynaklarının kullanıma sunumu ve kullanımı, bu kaynakların kullanım koşulları ve amaçları çerçevesinde yapılır; kullanım amaçları tüm kullanıcılara açık bir biçimde bildirilir, kaynakların kullanım yeri ve konumu, bu kaynakları kullanıma sunan birimlerin yöneticilerinden yetki ve olur alınmadan değiştirilemez.

MADDE 13- (1) Üniversite Bilişim Kaynakları, genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde kullanılamaz. Ayrıca, kişilerin ve kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek, başkalarının veri ve bilgilerini tahrip etmek, kişisel bilgilere saldırmak, iftira, karalama veya kişi ve kurumların çalışmalarını bozmak, istem dışı ileti (SPAM) göndermek amacıyla kullanılamaz. Bu nitelikte materyal üretilemez ve barındırılamaz.

MADDE 14- (1) Üniversite Bilişim Kaynaklarının kullanımında güvenliği ihlal eden durumlara ve girişimlere ilişkin bilgilerin tutulması ve ihlalin müsebbibi kullanıcı(lar)ın kimliklerinin belirlenebilmesi için yetkili birimlerce gerekli düzenlemeler yapılır.

MADDE 15– (1) Üniversite birimleri veya bölümler, binalarında bulunan kabinet, kablolama sistemi, ağ erişim cihazları vb. cihazlar üzerinde hiçbir değişiklik yapamazlar. Yapılacak olan değişiklikler BYDB'nin onayı ve eliyle gerçekleştirilir.

Bilgi Yönetim Daire Başkanlığının Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 16- (1) Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı "Bilişim Kaynakları Kullanım Esasları" başlığı altında belirlenen maddeler ve Üniversite olarak uyulma zorunluluğu olan tüm politikalar, protokoller ve kuralları için merkezi düzenlemeler yapmak bu bağlamda Üniversitenin tüm birimleri ile etkileşerek Bilişim kaynaklarının kullanımında gerekli uygulamaları desteklemek, sorunları çözmek, gerekli bakımları yapmak yetki ve sorumluluğuna sahiptir. Bu kapsamda kullanıcı birim ve personelden iş sipariş ve

taleplerini **İş Takip Yazılımı** yazılımı üzerinden alarak, iş planlaması yapar, önce giren önce çıkar prensibiyle kendilerine **İş Takip Yazılımı** üzerinden iletilen siparişleri çözüme kavuşturur. Çok acil durumlarda diğer iletişim vasıtaları yoluyla iletilen sorunları öncelikli olarak çözme yoluna gider. Tenakuz durumunda Kurumsal Bilgi Üst Yöneticisine danışır.

MADDE 17- (1) BYDB, OSTİM Teknik Üniversitesi tüzel kişiliğini ve OSTİM Teknik Üniversitesi WEB sitesi güvenliğini korumak amacıyla kendisine bağlı tüm bilgisayarlar üzerinde yasalara uygun olarak kısıtlayıcı ve engelleyici önlemler alma yoluna başvurabilir.

MADDE 18- (1) BYDB, OSTİM Teknik Üniversitesi sistemlerinde oluşabilecek güvenlik açıklarını asgari düzeye indirebilmek için, kullanıcılara güvenlik yazılımları (antivirus, antispam ve kişisel güvenlik yazılımı) önerir; işletim sistemi güncellemelerini ve yeniliklerini izleyerek kullanıcıları bilgilendirir.

MADDE 19- (1) Üniversite bilişim kaynaklarının kullanım hakkı; Rektörlükçe onay verilmediği süre boyunca, Üniversite dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına kesinlikle açılamaz.

MADDE 20- (1) Üniversite Bilişim Kaynaklarının kullanımında; kaynakların kullanıcılar arasında adil paylaşımını sağlayan, başkalarının kullanımını kısıtlayacak veya kaynaklara zarar verebilecek olan tehlikeleri ve tehditleri önleyen bir sistemin kurulması ve kullanıcıların şahsi bilgilerinin ve gizliliğin korunması, veri-bilgi ve kaynak yedeklemesi yapılması esastır.

MADDE 21- (1) Yazılım Telif Hakkı ve Lisans Politikası kapsamında;

a) Kullanıcılar; Üniversite bilişim kaynaklarını, telif hakkı ve patentlerle ilgili kanunlar ve fikri haklar koruma kanunu çerçevesinde kullanacaklarını kabul ederler.

b) Kullanıcılar; Üniversite'de kullanılan bütün yazılımların telif haklarınca korunduğunu bildiklerinden, Üniversite lisanslı yazılımları kullanırlar. Bu yazılımları koruma amacıyla yedekleme dışında kopyalayamaz ve yok edemezler.

MADDE 22- (1) Kullanım ve Kullanıcı tanımlarının yetersiz kaldığı ve bu yönergede tanımlı olmayan konular BYDB tarafından Kurumsal Bilgi Yöneticisinin istişaresi alınarak bir teklif haline getirilerek Üniversite Senatosuna arz edilir, değerlendirilir ve uygun bulunan hususlar yönergeye ithal edilir.

MADDE 23- (1) **Kurumsal Bilgi Üst Yöneticisi Yetki ve Sorumlulukları;**

OSTİM Teknik Üniversitesinin stratejik hedeflerini gözeterek Rektör adına Bilgi ve Bilişim Sistem ve Kaynaklarının planlanması ve uygulanması kapsamında tüm akademik ve idari birimlere ve BYDB'ye danışmanlık yapar.

Uygulama ve Yaptırım

MADDE 24- (1) Üniversite bilişim kaynakları ile ilişkili, sorun, aksaklık, arıza, güncelleme vs. ihtiyaç ve talepleri İş takip yazılımı kullanılarak BYDB'ye iletilir. **İş takip** yazılımının iş siparişi sisteminin haricindeki iletişim ortamları (telefon, whatsApp vs.) sadece çok acil durumlar için kullanılır.

MADDE 25- (1) Yönerge esaslarına aykırılığın tespiti:

a) BYDB veya kullanıma sunan birim tarafından,

b) Üçüncü kişilerin şikayeti sonucu BYDB veya kullanıma sunan birim tarafından yapılır.

c) Gerçekleştirilen eylemin Bilim etiği ihlali veya ceza yasaları kapsamında değerlendirilmesi durumunda tespit mercii olan OSTİM Teknik Üniversitesi Hukuk Müşavirliğinden ve Kurumsal Bilgi Üst Yöneticisinden görüş alınır.

ç) Gerçekleştirilen eylemin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ihlali kapsamında değerlendirilmesi durumunda ise ilgili kanun gereğince gerekli soruşturmalar yapılır ve yasal yaptırımlar uygulanır.

MADDE 26- (1) OSTİM Teknik Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının Yönerge ve Genel İlkelere aykırı etkinlikler dahilinde kullanılması durumunda OSTİM Teknik Üniversitesi makamları gerçekleştirilen eylemin; A-Tekrarına, B-Yoğunluğuna, C- Kaynaklara veya üçüncü kişilere verilen zararın boyutuna göre aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazla maddesini, sıra ile ya da sırasız uygulayabilir;

a) Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılır.

b) Kullanıcıya tahsis edilmiş OSTİM Teknik Üniversitesi Bilişim Kaynakları sınırlı veya sınırsız süre ile kapatılabilir.

c) Üniversite bünyesindeki akademik/idari soruşturma mekanizmaları harekete geçirilebilir.

(2) Yaptırım konusu olan eylem;

a) Bilim etiği ihlali kapsamında ise konu OSTİM Teknik Üniversitesi Bilim Etik Kurulu'na iletilir ve Kurul kararına göre diğer yasal süreçler başlatılabilir.

b) OSTİM Teknik Üniversitesi Tüzel kişiliğine ve/veya kaynaklarına maddi ve manevi yük getirmişse OSTİM Teknik Üniversitesi bu yükü ilgililere rücu hakkına sahiptir, gereğinde manevi tazminat talep edebilir.

c) Yasalara aykırı ise adli süreci başlatabilir.

(3) Kullanıcılarının eylemlerini tekrarlamaları durumunda bağlı bulundukları Birim, gerekli önlemlerin alınması konusunda sözlü ve yazılı olarak uyarılır. Birim, uyarılara rağmen iş bu yönerge esaslarını uygulamaz ise birimin OSTİM Teknik Üniversitesi bilişim kaynaklarını kullanması, gerekli tedbirler alınana kadar engellenir.

MADDE 27- (1) Üniversite bilişim kaynaklarını kullanan kullanıcı iş bu Yönerge hükümlerini kabul eder.

MADDE 28- (1) Bu yönergede bulunmayan hususlar İlgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Yürürlük

MADDE 29- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda görüşüldükten sonra Mütevelli Heyet Kararının yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30- (1) Bu Yönergeyi OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

	Yönergenin Senato Kararının	
	Tarihi	**Sayısı**
	15/05/2023	103
	Yönergenin Mütevelli Heyet Kararının	
	Tarihi	**Sayısı**
	25/5/2023	71